

NEJVYŠŠÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ

Jezuitská 585/4, 660 55 Brno | ID DS 5smaetu

k osobnímu seznámení JUDr. Lenky Bradáčové, Ph.D., nejvyšší státní zástupkyně

Datovou schránkou | V Ospělově dne 29. července 2026

DALŠÍ NALÉHAVÉ DOPLNĚNÍ PŘEDŽALOBNÍ VÝZVY

výhradně nové skutečnosti z 28.–29. července 2026

PODATEL

Mgr. Dušan Dvořák, nar. 12. 1. 1962, Ospělov 6, 798 55 Ludmírov, ID DS r8u3nhx

SPIS NSZ

6 NZN 1737/2026

NÁVAZNOST

předžalobní výzva z 14. 7. 2026 a doplnění, naposledy ze dne 27. 7. 2026

ÚČEL

zařazení nových listin a bezodkladné přijetí konkrétního koordinačního opatření

I. Rozsah tohoto doplnění

Toto podání neopakuje skutkovou chronologii, procesní mapu ani právní argumentaci obsaženou v předžalobní výzvě a jejích dosavadních doplněních. Předkládá pouze listiny vzniklé po doplnění ze dne 27. července 2026 a jejich společný procesní důsledek.

Čtrnáctidenní lhůta stanovená v předžalobní výzvě skončila dne 28. července 2026. Nové listiny tuto lhůtu neobnovují ani neprodlužují.

II. Co nově nastalo

- OSZ pro Prahu 7 dne 28. 7. 2026, č. j. ZN 87/2026-47, založilo bez dalšího opatření část podání týkající se úředních osob Ministerstva vnitra. Závěr o mezinárodní standardizaci metodiky učinilo bez označení konkrétních historických SOP použitých v dotčených analýzách.
- OSZ v Prostějově téhož dne, č. j. ZN 4/2026-6, vrátilo Kriminalistickému ústavu otázku č. 3 k dalšímu řízení, protože se podle něj zjevně týká metodiky měření THC a interního přezkumu policie.
- ÚOOÚ dne 28. 7. 2026, č. j. UOOU-05058/26-2 a UOOU-05093/26-2, odmítl zahájit přezkumná řízení proti rozhodnutím Ministerstva vnitra ze dnů 15. a 16. 7. 2026 a výslovně se námitkami podrobně nezabýval, protože přezkum považoval za procesně nepřipustný.
- Dne 29. 7. 2026 jsem proto vyzval Kriminalistický ústav k pokračování ve spise KU-4139/ČJ-2026-2305KM a podal MSZ v Praze žádost o přezkoumání vyřízení OSZ pro Prahu 7.
- Téhož dne byl Městskému soudu v Praze ve věci sp. zn. 15 A 44/2026 předložen důkazní dodatek k žalobě proti Ministerstvu vnitra. Dodatek nemění předmět žaloby; dokládá trvání účinků napadeného postupu a žádá přednostní projednání.

III. Jediný nový závěr pro NSZ

V rozmezí 28.–29. července 2026 nevzniklo věcné řešení, ale další tři procesní výsledky: část byla založena bez opatření, odborná otázka byla vrácena orgánu, který ji předtím postoupil, a oba pokusy o přezkum rozhodnutí Ministerstva vnitra skončily bez posouzení námitek. Následně musely být znovu aktivovány policejní, přezkumná a soudní větev.

Tyto listiny nepřidávají další historický příběh. Potvrzují v reálném čase pokračování téhož procesního mechanismu, který byl NSZ již podrobně doložen: rozdělení společného skutkového jádra mezi více evidencí nevedlo k určení jediného orgánu odpovědného za úplné věcné posouzení.

IV. Co nyní žádám

1. Zařadit toto podání a jeho přílohy ke sp. zn. 6 NZN 1737/2026 a k předžalobní výzvě, nikoli je postoupit jako nový izolovaný podnět.
2. Zohlednit nové listiny při vyřízení dosud otevřených dohledových a kompetenčních otázek, zejména při určení úplnosti spisového základu a orgánu odpovědného za souhrnné věcné posouzení.
3. Sdělit, zda byl NSZ předložen spor o příslušnost mezi MSZ v Praze a MSZ v Brně, a pokud ano, pod jakou spisovou značkou a s jakým výsledkem; nebyl-li předložen, přijmout opatření zabraňující dalšímu vracení téže věci.
4. Vzhledem k marnému uplynutí lhůty a probíhajícímu pěstebnímu roku 2026 bezodkladně sdělit konkrétní již přijaté opatření, odpovědný útvar a termín konečného vyřízení.

V. Závěr

Předchozí podání již poskytla NSZ úplnou chronologii i právní rámec. Dnešní doplnění proto nežadá další evidenční pohyb, ale výsledek: spojení souvisejících větví, určení odpovědnosti a přezkoumatelné věcné vyřízení.

S úctou

Mgr. Dušan Dvořák

předseda aliance nevládních organizací Cannabis is The Cure, z. s.

Přílohy

1. OSZ pro Prahu 7, č. j. ZN 87/2026-47 ze dne 28. 7. 2026.
2. OSZ v Prostějově, č. j. ZN 4/2026-6 ze dne 28. 7. 2026.
3. ÚOOÚ, č. j. UOOU-05058/26-2 ze dne 28. 7. 2026.
4. ÚOOÚ, č. j. UOOU-05093/26-2 ze dne 28. 7. 2026.
5. Výzva Kriminalistickému ústavu k pokračování v řízení ze dne 29. 7. 2026, KU-4139/ČJ-2026-2305KM.
6. Žádost MSZ v Praze o přezkoumání vyřízení OSZ pro Prahu 7 ze dne 29. 7. 2026.
7. Důkazní dodatek Městskému soudu v Praze ve věci sp. zn. 15 A 44/2026 ze dne 29. 7. 2026.